

1501686-26.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-560, Fone: (018)

2102-9510, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DO MICROSOFT TEAMS

Processo Digital nº:

1501686-26.2019.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2313664/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 8243157 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14641/19/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14641/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2313664 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14641/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2313664 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14641/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2313664 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14641/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ANDERSON DAMASCENO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 29 de abril de 2022, às hora do 14:00h, na sala de audiência virtual, do Foro de Araçatuba, Comarca de Araçatuba, realizada através do sistema Microsoft Teams, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor CAMILA PAIVA PORTERO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Araçatuba/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeada e assinado. Ausente o digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Doutor FRANCISCO CARLOS BRITTO. Presente o autor do fato, MARCIO ANDERSON DAMASCENO, acompanhado de Defensor Público, o Doutor WILD AFONSO OGAWA FILHO. Iniciados os trabalhos, tendo em vista que no caso presente não há cogitar-se de composição de danos, o MM. Juiz determinou que se desse a palavra ao representante do Ministério Público para fins do artigo 76 da Lei nº 9.099/95. Com a palavra o Doutor Promotor de Justiça, por ele foi dito que: "MM. Juiz, nos

termos do artigo 48, § 5º da Lei 11.343/06, proponho a aplicação imediata de advertência (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06)". NADA MAIS. Em seguida, dada a palavra ao autor e a seu Defensor, eles manifestaram-se no sentido de que aceitavam a proposta do Ministério Público. Pelo MM. Juiz, em seguida, foi proferida a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95, tendo em vista que a proposta foi aceita pelo autor da infração e pelo seu Defensor, acolho a proposta apresentada pelo Ministério Público e aplico ao autor da infração a pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, efetivada neste ato, a qual não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do MARCIO ANDERSON DAMASCENO no presente feito. Venham-me os autos conclusos para deliberação acerca da condenação por infração ao art. 14, da Lei 10.826/03". P.R.I.C. NADA MAIS. Do que, para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Juliani Aparecida Ribeiro Pederiva Nascimento, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA